

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
zatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka

Budúci povinní:

1/

Meno: **Pavela Roman r. Pavela**
Narodený: [REDACTED]
Bytom: [REDACTED], 024 01 Kysucké Nové Mesto
Štátne občianstvo: Slovenská republika

2/

Meno: **Pavelová Zuzana r. Červencová**
Narodený: [REDACTED]
Bytom: [REDACTED] Kysucké Nové Mesto
Štátne občianstvo: Slovenská republika

Budúci oprávnený:

Názov: Obec Horný Vadičov
v zastúpení: Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
Sídlo: Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO: 00314030
DIČ: 2020553348
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: SK34 5600 0000 0031 6649 9001
E-mail: starostka@hornyvadicov.sk

Úvodné ustanovenia

Budúci povinní sú spoluvlastníkmi nehnuteľností parcela KNC 903/2 o výmere 2245 m², trvalý trávny porast a parcela KNV 903/4 o výmere 248 m², ostatná plocha, evidovaných Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Horný Vadičov na LV č. 2228.

Budúci oprávnený plánuje realizáciu stavby: Horný Vadičov-Obnova verejného vodovodu v časti Košariská a Galierovci, ktorou budú v prípade realizácie dotknuté aj pozemky budúcich povinných v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch rokov po realizácii stavby medzi sebou uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena s nasledovnými náležitosťami:

1/ Budúci povinní z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť na časti nehnuteľnosti:

a) uloženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka z verejného vodovodu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola budúcim povinným z vecného bremena predložená na oboznámenie a v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom (t. j. časť pozemkov uvedených v Úvodných ustanoveniach tejto zmluvy);

b) druh vecného bremena – spojené s vlastníctvom nehnuteľností (in rem);

c) odplata za zriadenie vecného bremena – bezodplatne;

doba – neurčitá.

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie budúceho geometrického plánu na zameranie vecného bremena.

3/ Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí na dobu neurčitú s tým, že výmera nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom bude určená v Zmluve o zriadení vecného bremena v súlade s príslušným geometrickým plánom.

4/ Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený.

Článok II.

Ďalšie dojednania

1/ Budúci povinní prehlasujú, že na predmetných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ktoré by bránili uzatvoreniu tejto zmluvy a realizácii záväzkov z nej vyplývajúcich.

2/ Riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po realizácii stavby a jej zameraní geodetom – vyhotovení porealizačného geometrického plánu s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena nehnuteľnosti dotknutej stavbou.

3/ Budúci povinní súhlasia s realizáciou uvedenej stavby na dotknutých nehnuteľnostiach a za týmto účelom so vstupom a prácami na nej.

4/ Projektový rozsah stavby na nehnuteľnostiach vlastníka bol vlastníkovi nehnuteľností zo strany držiteľa povolenia, resp. jeho zástupcu prezentovaný pri podpise tejto zmluvy.

5/ Návrh budúcej riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena vypracuje budúci oprávnený a pošle ho druhej zmluvnej strane.

6/ Druhá zmluvná strana uzatvorí budúcu zmluvu do 60 dní po obdržaní návrhu.

7/ Druhá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, že v čase uzatvorenia budúcej zmluvy nebudú na predmete zmluvy žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ktoré by bránili uzatvoreniu danej zmluvy.

8/ Náklady súvisiace s uzatvorením budúcej zmluvy (osvedčenie pravosti podpisov, poplatok za návrh na vklad) bude znášať budúci oprávnený. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá budúci oprávnený.

9/ Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých sú určené dve vyhotovenia pre budúceho oprávneného a po jednom pre budúcich povinných..

10/Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11/ K zmene jednotlivých zmluvných ustanovení môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku.

12/ Táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktorú sú na jej uzatvorenie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia.

Budúci povinní:

.....
1/ Pavela Roman r. Pavela

Horný Vadičov dňa.....14.5.2026

.....
2/ Pavelová Zuzana r. Červencová

Horný Vadičov dňa.....14.5.2026

Budúci oprávnený:

.....
Obec Horný Vadičov



Horný Vadičov dňa 14.05.2026

v zastúpení Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce

